

1503089-30.2021.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/02/2022
... dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Como é cediço, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
5ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503089-30.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2268392/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 20596646 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 6133/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2268392/2021 - 03º D.P. CAMPINAS, 2268392 - 03º D.P. CAMPINAS, 6133/21/010 - 03º D.P. CAMPINAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEBERSON ANTONIO LUIZ
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Cleberson Antonio Luiz, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 157, caput, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 06:10 horas, na Avenida Marechal Rondo, 1888, Jardim Chapadão, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência física, o veículo Renault/Sandero, placas PZS1638/Campinas, além de um aparelho de telefonia celular, marca Samsung, de propriedade da vítima "R.M.F.".

Auto de prisão em flagrante (págs. 04/06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 11/13); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 14); auto de reconhecimento de objeto (pág.15); auto de exibição e apreensão (pág.16); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 17) e laudos periciais dos objetos apreendidos (págs. 165/167 e 203/206).

Por decisão proferida em 06 de outubro de 2021 (págs. 83/85), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 97), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 107/111).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia, com a manutenção da prisão preventiva.

A defesa, em memorial (págs. 215/223), pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal e regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de conhecida, auto de exibição e apreensão, auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pelos laudos periciais.

De mesma sorte, a autoria restou incontestada ante toda prova oral colhida e azealhada no caderno processual, pelo auto de reconhecimento de pessoa, auto de reconhecimento de objeto, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "R.M.F.", em sede administrativa, declarou ser proprietário do veículo Renault/Sandero, visto que, na data do fato, conduzia o automóvel pelo "balão do Taveres", quando, ao parar no sinal vermelho do semáforo, um indivíduo, ao qual portava um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, aproximou-se e anunciou o assalto. O indivíduo abriu a porta do motorista e, utilizando-se de violência, lhe puxou pela camiseta para fora do veículo. Declarou que seu aparelho celular, Samsung J6, que também foi subtraído na ocasião, estava no interior do veículo; após o ocorrido, contatou a Polícia Militar e informou as características físicas do acusado, bem como suas vestimentas, oportunidade em que uma viatura policial compareceu no local, narrando o ocorrido. Posteriormente, foi informado que seu veículo havia sido recuperado e o indivíduo detido; compareceu na delegacia para prestar depoimento e reconheceu, sem sombra de dúvida, o acusado como sendo autor do delito. Esclareceu que o acusado trocou a camiseta que utilizava na ocasião dos fatos por uma outra; porém reconheceu a camiseta listrada exibida e apreendida como sendo a peça de roupa que o autor do delito usava. Por fim, também reconheceu o simulacro de arma de fogo como sendo o objeto utilizado para ameaçá-lo.

Em juízo, reconheceu o acusado como sendo o autor do delito. Quanto aos fatos, declarou que estava saindo de seu trabalho, durante a madrugada, quando, ao parar em um semáforo, foi surpreendido pelo acusado, que lhe ameaçou com uma arma. Ele abriu a porta, lhe puxou pela camiseta e adentrou no veículo. Relatou que o acusado subtraiu seu carro e celular, sendo possível localizar o acusado por meio do rastreador contido no aparelho de telefone. Declarou que o acusado estava sem máscara, era moreno e possuía o cabelo ralo; na delegacia o reconheceu, assim como a camiseta que ele utilizava quando da prática criminosa. Esclareceu que a camiseta apreendida era semelhante a camiseta que o acusado utilizava ao momento dos fatos.

A testemunha Heudi Adriano Cardoso, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data do fato, foi notificado, via COPOM, sobre o roubo de um veículo "Sander", cor preta, placas PZS1638, ocorrido no "balão do Tavares", praticado por um indivíduo de cor parda que trajava calça jeans e camiseta polo listrada. Alegou que, após contato de uma guarnição com a vítima, foi informado por esta de que seu aparelho celular estava no interior do referido veículo subtraído, sendo que, através do rastreamento do aparelho, obteve-se a informação de que o objeto estaria na Rua Dr. Alberto Franco Lamunir, bairro Vila Norte, uma vez que o sinal de localização do aparelho apontava para as imediações do bairro Jardim Eulina. Relatou que, enquanto realizada patrulhamento pelo bairro Jardim Eulina, foi notificado de que o acusado estaria transitando pela passarela de acesso ao referido bairro, logrando êxito em abordá-lo na Rua Mario Junqueira da Silva. Em revista pessoal, nenhum ilícito foi encontrado em poder do acusado; porém, no local, a vítima o reconheceu, sem sombra de dúvida, como sendo o autor do delito. Em revista veicular, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, ao qual a vítima reconheceu como sendo o objeto utilizado durante a prática do delito.

Em juízo, declarou que foi informado de um roubo de veículo e que conseguiram realizar o rastreamento do celular da vítima, uma vez que havia sido subtraído. Com a ajuda de outras viaturas, localizou-se o celular da vítima, razão pela qual seu colega de farda lhe pediu para realizar a abordagem do acusado que estava em uma passarela. Na ocasião, realizou a abordagem e o acusado, ao ser questionado, negou a prática do delito; porém, ao realizarem seu retrato, a vítima o reconheceu. Ademais, na delegacia a vítima também reconheceu o acusado, sendo que, conforme seu depoimento, o roubo ocorreu com uma arma longa, mas seu colega de farda localizou um simulacro no interior do veículo. Por fim, declarou que a camiseta e o celular foram localizados do lado oposto em que o acusado foi abordado, na passarela, e seu colega de farda alegou que a pessoa que foi abordada era a mesma pessoa que avistou jogando a camiseta ao chão.

A testemunha Denis Ricardo Oliveira, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e coerência com a versão apresentada por seu colega de farda.

Em juízo, declarou que foi notificado acerca de um roubo de veículo. Na ocasião, a vítima forneceu a localização em tempo real de seu celular, que também havia sido subtraído, razão pela qual se iniciou o patrulhamento. Relatou que permaneceu em comunicação com seu colega de farda, que também realizava patrulhamento com vista a localizar o acusado, quando avistou um indivíduo em uma passarela, oportunidade em que jogou uma camiseta que estava em suas mãos ao chão e evadiu-se. Neste momento, comunicou seu colega de farda, que abordou o acusado, vindo a ser reconhecido pela vítima. Alegou que se direcionou até o local em que a camiseta havia sido jogada e localizou o celular da vítima, que relatou que foi ameaçada com uma arma de fogo de cano longo. Ao localizar o veículo, através de uma chave reserva fornecida pela vítima, encontrou um objeto que simulava uma arma de fogo. Por fim, relatou que a vítima reconheceu o celular como sendo de sua propriedade, ressaltando, ainda, sem sombra de dúvida, que a mesma pessoa que avistou jogando a camiseta no chão é a mesma pessoa que seu colega de farda abordou.

O acusado Cleberson Antonio Luiz, perante autoridade policial, negou a prática do delito em questão, visto que, na data do fato, estava caminhando, quando foi abordado pelos policiais militares. Declarou que nenhum ilícito foi encontrado em seu poder e que a camiseta exibida não lhe pertence. Não estava em poder do aparelho celular da vítima.

Em juízo, negou os fatos, declarando que estava a caminho de seu trabalho, que fica do outro lado da passarela, quando foi abordado pelos policiais. Informou que, no momento da abordagem, negou os fatos alegados pelos policiais, relatando que estava a caminho de seu serviço, visto que trabalhava como pintor de carro; porém, os policiais lhe ordenaram que adentrasse a viatura e, tendo negado ao comando, foi imobilizado e colocado no interior desta. Alegou que os policiais relataram que a camiseta lhe pertencia, tendo negado, ocasião em que tiraram algumas fotos suas, junto com a referida camiseta. Por fim, declarou que havia mais pessoas na passarela e não sabe o motivo pelo qual os policiais lhe abordaram, sendo que somente estava a caminho de seu trabalho.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência física, o veículo Renault/Sandero, placas PZS1638/Campinas, além de um aparelho de telefonia celular, marca Samsung, de propriedade da vítima "R.M.F.".

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime patrimonial, tem grade relevância, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão. Ou seja, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que irá mentir em juízo e acusar um inocente.

Ainda, ressalta-se que, em crimes como tais, em que a vítima é a única a presenciar os fatos criminosos, o reconhecimento do réu é prova segura da autoria.

Nesse sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Insta consignar que a vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta do acusado, visto que, não bastasse, reconheceu o réu, sem sombra de dúvida, na fase inquisitiva, através do auto de reconhecimento de pessoa (pág. 14), bem como o reconheceu novamente em juízo. Nem se diga que a vítima não fez o reconhecimento em juízo, O réu foi colocado entre outras pessoas características semelhantes e a vítima apontou corretamente, dizendo que ele era a pessoa com as características físicas semelhantes ao autor do roubo.

Insta mencionar que a vítima, em juízo, asseverou que o acusado foi agressivo, lhe puxou pela camiseta e determinou que saísse do veículo, oportunidade em que mostrou um objeto que acreditou ser uma arma de fogo. Ponderou que visualizou a sua fisionomia, o descreveu, assim como o fez em relação às vestimentas, vindo a reconhecê-las em solo policial, posteriormente periciadas, conforme laudo de págs. 203/206, coincidindo com a descrição da vítima e dos policiais.

Nesse sentido: “no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação” (RJDTACRIM vol. 20, out/dez- 1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Outrossim, as declarações da vítima são coerentes e encontram-se em consonância com os demais elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Há que se destacar que a vítima apontou ainda a camiseta que o réu vestia na oportunidade e o policial que fez a abordagem viu o momento em que ele dispensou a camiseta junto com o celular da vítima.

Anote-se que, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, estes foram coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu e na apreensão dos bens subtraídos, posto que, dessa forma, inexistente qualquer motivo que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

Cumprido destacar que o agente de segurança ouvido em juízo, confirmou que visualizou o momento em que o acusado dispensou a camiseta então apreendida, estado o simulacro utilizado na prática delitiva nela enrolado. Oportuno consignar que a abordagem foi realizada por outro policial, do outro lado de uma passarela, após comunicação das características físicas do acusado pelo policial. Restou esclarecido, que o acusado tratava-se da mesma pessoa vista pelo primeiro policial e abordada pelo segundo policial, não sobrevivendo dúvidas quanto a sua identificação.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois “os servidores públicos, inclusive investigadores de polícia, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266).

Ademais, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”. (STF, RTJ 68/54)

Desse modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Por sua vez, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade.

O acusado, em sua defesa, argumenta que exercia atividade laborativa e estava a caminho de seu local de trabalho, sendo ainda responsável por determinadas funções. Todavia, em juízo, não indicou uma única testemunha que pudesse comprovar o quanto alegado e que confirmasse o vínculo tal como descrito. Logo, não restou comprovado o destino ou local ao qual o acusado relatou estar se dirigindo.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Ainda, vislumbra-se que, no caso em preção, a violência e a grave ameaça restaram comprovadas, uma vez que o acusado, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, puxando a vítima pela camiseta, colocando-a para fora de seu veículo, o que impôs medo e temor, diminuindo, assim, a capacidade de resistência.

Destarte, tal comportamento constitui meio idôneo intimidador, bem como meio executório para realização do crime, pois criou fundados receios de iminente e grave mal.

Não obstante: “A violência física no crime de roubo consiste no constrangimento físico da vítima, retirando-lhe os meios de defesa, para subtrair o bem” (RT 608/442).

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: “PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual

o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES.CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no RESp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

Data vênia aos esforços da digna Defensora, a condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase, não há elementos a serem considerados.

Na terceira fase, não há elementos a serem computados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu CLEBERSON ANTONIO LUIZ ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicada e gravidade do delito cometido.

Cumprе esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

Nesse sentido: “Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente

e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade , autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA